

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8407/2540

เด็ก ชาย ชัยยุทธ รัก อักษร

ผู้ร้อง

โดย นาง โฉ๊ะหุน แซ่เล่า ผู้แทนโดยชอบ

ธรรม

ผู้คัดค้าน

นาย สุริยนต์ รัก อักษร กับพวก

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 188, มาตรา 207

ผู้ที่จะมีสิทธิร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 นั้น นอกจากจะต้องเป็นคู่ความฝ่ายที่ถูกศาลสั่งว่าขาดนัดพิจารณาแล้ว จะต้องปรากฏว่าศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แพ็คคดีในประเด็นข้อพิพาทด้วย คดีนี้ผู้คัดค้านนำคำคัดค้านและขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาลชั้นต้นหลังจากที่ศาลได้อ่านรายงานกระบวนการพิจารณาและมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรชายด้วย กฎหมายของผู้ตายเสร็จสิ้นไปก่อนแล้ว การที่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำคัดค้านและไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีคดีนี้จึงยังคงเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทและไม่มีประเด็นข้อพิพาท เมื่อผู้คัดค้านมิได้ถูกศาลสั่งว่าขาดนัดพิจารณา และศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้คัดค้านแพ็คคดีในประเด็นข้อพิพาท ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 207

คดีนี้ศาลอุทธรณ์ร่วมการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้คัดค้านทั้งสองฉบับเข้าด้วยกัน และเรียกนายสุริยันต์ รักอักษร ว่า ผู้คัดค้านที่ 1 นางสาวนงลักษณ์ รักอักษร ว่า ผู้คัดค้านที่ 2 และนางสาวบุปผารักอักษร ว่า ผู้คัดค้านที่ 3

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายสมยศ รักอักษร ผู้ตาย

ศาลชั้นต้นประกาศวันนัดไต่สวนแล้วไม่มีผู้มาคัดค้าน และได้ไต่สวนคำร้องขอของผู้ร้องและมีคำสั่งว่า เด็กชายชัยยุทธ รักอักษรผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายสมยศ รักอักษร เมื่อศาลชั้นต้นได้อ่านรายงานกระบวนการพิจารณาและคำสั่งดังกล่าวแล้ว ผู้คัดค้านทั้งสามได้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลชั้นต้นและขอเลื่อนคดี โดยนายทรงพันธ์ ศรีษะจันทร์ เสมียนทนาย ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากนายนพดล ศรีษะจันทร์ ทนายความของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 กับนายสุวัธชัย สิงห์คำ ทนายความของผู้คัดค้านที่ 3 นำคำคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสามมายื่นต่อศาลชั้นต้น ปรากฏตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2538 ผู้รับมอบฉันทะได้แถลงเหตุที่ยื่นคำคัดค้านล่าช้าว่า เนื่องจากไม่ได้นำใบอนุญาตให้ว่าความของนายนพดล ติดมาจึงได้โทรศัพท์กลับไปที่สำนักงานเพื่อขอใบอนุญาตให้ว่าความดังกล่าวมาเสนอต่อศาล แต่นายสุวัธชัยแจ้งว่านายนพดลไม่อยู่ จะให้นายนพดล มาติดตามเรื่องภายหลัง ประกอบกับผู้รับมอบฉันทะต้องรอเจ้าหน้าที่การเงินออกไปเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมศาล จึงทำให้ต้องยื่นคำคัดค้านล่าช้าและเสนอคำคัดค้านต่อศาลหลังจากที่ศาลชั้นต้นได้อ่านคำสั่งให้ผู้ร้องฟังแล้ว ทนายความผู้ร้องแถลงว่าผู้คัดค้านทั้งสามนำคำคัดค้านเสนอต่อศาลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้ว ไม่มีเหตุที่จะต้องนำคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้านหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งแล้วและมีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลนำคดีขึ้นพิจารณาใหม่จึงมีคำสั่งไม่รับคำคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสาม

ผู้คัดค้านที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า ผู้ที่จะมีสิทธิร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 207 นั้น นอกจากจะต้องเป็นคู่ความฝ่ายที่ถูกศาลสั่งว่าขาดนัดพิจารณาแล้ว จะต้องปรากฏว่าศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แพ้คดีในประเด็นข้อพิพาทด้วย แต่คดีนี้ผู้คัดค้านที่ 3 นำคำคัดค้านและขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาลชั้นต้นหลังจากที่ศาลได้อ่านรายงานกระบวนการพิจารณาและมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายเสร็จสิ้นไปก่อนแล้ว การที่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำคัดค้านและไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี คดีนี้จึงยังคงเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทไม่มีประเด็นข้อพิพาทแต่อย่างใด ผู้คัดค้าน 3 มิได้ถูกศาลสั่งแสดงว่าขาดนัดพิจารณา และศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 3 แพ้คดีในประเด็นข้อพิพาทผู้คัดค้านที่ 3 จึงไม่มีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-สะสม สิริเจริญสุข-วิชัย ชื่นชมพูนุท)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ